CONTESTAN DEMANDA - OPONEN EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA - OPONEN EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN - OFRECEN PRUEBA - RESERVA CASO FEDERAL

Sr. Juez Federal:

MARTIN JUAN LARRALDE (T° 123 F° 62 CPACF), en representación del ente societario que gira en plaza bajo la denominación de **SATTVICA S.A**., con domicilio real en la calle Rosario Vera Peñaloza 599 Torre Ambar sector A 9° piso 1° de esta Ciudad, y **MATÍAS EDGARDO MORLA**, DNI Nª 27.534.030, con domicilio real en la calle Julieta Lantieri 1331, Piso 20° de esta Ciudad, por derecho propio, con el patrocinio letrado del Dr. Mauricio Longin D'Alessandro, y constituyendo ambos el domicilio legal en Libertad 567, piso 7, de la CABA, y el electrónico en el correspondiente al 23347137499 (martinlarraldeok@gmail.com), y al 20124011192 (mauriciodalessandro@hotmail.com), en el marco de los autos caratulados: **"MARADONA DIEGO ARMANDO S/ SUCESIÓN C/ SATTVICA S.A. Y OTROS S/ VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL" (N° 3959/2021)**, a V.S. me presento y digo:

I.- ACREDITA PERSONERÍA.

Que conforme se desprende de la copia de poder general judiciales que acompaño, y declaro fiel de su original y vigente en todos sus términos, resulto ser apoderado judicial de SATTVICA S.A., con domicilio real

en Rosario Vera Peñaloza 599 Torre Ambar sector A 9° piso 1° de esta Ciudad, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tal carácter, pido ser tenido por parte y constituidos los domicilios indicados.

II.- OBJETO.

Que venimos en legal tiempo y forma a contestar la demanda y su ampliación, que se nos notificara mediante cédula papel el pasado 16 de diciembre, solicitando su rechazo total en atención a los argumentos de hecho y derecho que expongo en los capítulos que siguen.

Aclaramos, a todo evento, que la redacción de la presente se llevará a cabo en primera persona en atención a la facilidades literarias que dicha forma ofrece, más deberá tenerse en cuenta que la totalidad de la contestación es expresada por ambos firmantes, esto es, por SATTVICA S.A. y por el Sr. Matías Edgardo MORLA.

III.- NEGATIVAS.

1.- Que de acuerdo con el imperativo legal, niego categóricamente todos los hechos y conductas que maliciosa e injuriosamente se me imputan en esta nueva demanda. Además, desconozco la prueba que se ofrece y cada hecho que no sea expresamente reconocido en este escrito.

Particularmente, niego:

2.- Niego que estemos en presencia de un claro caso de excepción al principio de territorialidad de las marcas.

3.- Niego que en el presente caso se presenten circunstancias especiales que ameriten excepcionar el principio de territorialidad del derecho de marcas.

4.- Niego que estemos en presencia de una clara apropiación indebida de marcas.

5.- Niego que en efecto, los registros de las marcas “MARADONA” a nombre de SATTVICA S.A., en numerosos países del exterior, resulten ser una apropiación indebida de las marcas cuya titularidad detentaba MARADONA en Argentina.

6.- Niego que MORLA y/o SATTVICA S.A. hayan realizado transferencias nulas.

7.- Niego que el Dr. MORLA haya actuado en forma abusiva y con evidente mala fe.

8.- Niego que uno de los principales activos de Maradona hayan sido sus marcas.

9.- Niego que todas las marcas registradas oportunamente por DIEGO ARMANDO MARADONA a su nombre personal hayan sido transferidas en al año 2016 a nombre de SATTVICA S.A. sin que nadie supiera los pormenores de tal transferencia.

10.- Niego que el Dr. MORLA se haya apropiado indebidamente de marcas, ni personalmente ni a través de una sociedad.

11.- Niego nuevamente que haya habido apropiación indebida alguna por parte del Dr. MORLA y/o SATTVICA S.A.

12.- Niego que esta compañía tenga pedidas 140 marcas asociadas al nombre del futbolista.

13.- Niego que a dicha sociedad no le hayan concedido todas las inscripciones de marcas solicitadas.

14.- Niego que el Dr. MORLA relate a sus allegados que en el mes de octubre, de un día para otro, decidió cederle su parte a Maradona en usufructo hasta el día de su muerte. No se termina de comprender como es que la actora tiene conocimiento de qué dice y qué no dice MORLA a sus allegados.

15.- Niego la existencia de la nota en el diario deportivo OLÉ, de fecha 4 de diciembre de 2020, titulada "*Una empresa de Morla es la propietaria de todas las marcas Maradona*", y todo el contenido descripto en la demanda.

16.- Niego que el Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA haya tenido registradas idénticas marcasen casi todas esas mismas clases que aquellas inscriptas por SATTVICA S.A.

17.- Niego que la mayoría de las solicitudes presentadas por SATTVICA S.A. hayan sido rechazadas por el INPI, por ser precedidas por idénticas marcas o por entender que el término "MARADONA" se hallaba comprendido en la prohibición del artículo 3° inciso h) de la Ley 22.362.

18.- Niego rotundamente que SATTVICA S.A., valiéndose de la confianza depositada por el astro futbolístico en su abogado, administrador y “amigo”, a través de la intervención del Dr. MORLA como apoderado de MARADONA y utilizando poderes que no le otorgaban capacidad suficiente, haya conseguido en forma espuria, que se transfieran a nombre de esa sociedad las marcas “MARADONA”.

19.- Niego que la resolución dictada el 11 de marzo de 2021 en el conexo 14/2021 se encuentre pendiente de resolución por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero. Tal resolución ha sido oportunamente confirmada por la Alzada como quedará demostrado.

20.- Niego que se hayan llevado a cabo una serie de medidas de prueba en el expediente N° 11155/2021 del fuero penal ordinario, entre las cuales se haya procedido a allanamientos de la sede social de SATTVICA S.A.

21.- Niego rotundamente que SATTVICA S.A. sea una sociedad que no ha desarrollado actividad comercial alguna.

22.- Niego que tal circunstancia quede corroborada con la copia del Libro Diario de SATTVICA S.A.

23.- Niego que todas las Memorias de los balances firmadas por el propio Dr. MORLA sean elocuentes, y que desnuden el objetivo ilícito de la sociedad ab initio.

24.- Niego que el objeto de la sociedad fuera apropiarse de las marcas MARADONA.

25.- Niego que quede probado que las transferencias y registros de marcas de nombre de SATTVICA S.A. lo fueron a título gratuito, como así también que esta sociedad no haya afrontado gasto alguno para transferir y en su caso registrar las marcas MARADONA a su nombre.

26.- Niego que el motivo de tal accionar apunte a “despersonalizar” los conflictos derivados de todos estos registros, es decir, de la nulidad de las transferencias, y de la reivindicación (o nulidad) que todas esas marcas conllevan; y niego por supuesto haber sido materializados en abierta mala fe.

27.- Niego que SATTVICA S.A. sea un sello de goma. Desconozco el concepto del término.

28.- Niego que el Dr. MORLA, a través de SATTVICA S.A. demuestre un claro cuadro de mala fe consistente en sustraer a MARADONA de la titularidad de sus marcas y de la consiguiente posibilidad de realizar cualquier tipo de explotación comercial de las mismas.

29.- Niego también que haya existido acción destinada a sustraer a MARADONA de las marcas que tenía registradas, mediante la celebración de convenios de transferencias sin la participación del mismísimo titular, transferencias.

30.- Niego rotundamente la nulidad de las transferencias realizadas.

31.- Niego que SATTVICA S.A. sea un sello de goma.

32.- Niego que la registración de marcas resulten ser un acto de piratería marcaria.

33.- Niego que sea evidente que todas las marcas registradas pertenezcan al propio Maradona.

34.- Niego rotundamente que esos registros y solicitudes deban ser reivindicados ahora a sus herederos o, en subsidio, ser declarados nulos.

35.- Niego que exista un “bloqueo” de la explotación comercial de las marcas que pertenecían a MARADONA, y que las mismas ahora pertenezcan a sus herederos.

36.- Niego que EL Dr. MORLA, a través de su sociedad SATTVICA S.A., haya desplegado un ilícito accionar tendiente a desapoderar y luego registrar un gran porfolio de marcas que NO le pertenecen.

37.- Niego que SATTVICA S.A. sea ni más ni menos que el propio Dr. MORLA.

38.- Niego que el Dr. MORLA sea titular del 80% de la participación accionaria de SATTVICA S.A.

39.- Niego que el Dr. MORLA sea el presidente de SATTVICA S.A.

40.- Niego que SATTVICA S.A. tiene su sede social en las oficinas del Dr. MORLA.

41.- Niego que la sociedad SATTVICA S.A. no haya tenido actividad alguna en los últimos 5 ejercicios, desde su constitución.

42.- Niego que el objeto de dicha sociedad persiga ab initio un fin ilícito.

43.- Niego que el Dr. MORLA haya utilizado a su cuñado el Sr. POMARGO

44.- Niego que SATTVICA S.A. sea una sociedad “ficticia” creada por el Dr. MORLA para eludir la ley y, principalmente, para desapoderar a MARADONA de sus marcas.

45.- Niego que podrá evidenciarse que SATTVICA S.A. sea utilizada con el espurio fin de violar la ley y perjudicar fraudulentamente y en forma reiterada los derechos marcarios de MARADONA.

46.- Niego rotundamente que estemos ante un abuso de la personalidad de esta sociedad SATTVICA S.A., y que ello se traduzca en el “enmascaramiento” de una persona física detrás de una sociedad comercial,

47.- Niego que el Dr. MORLA se encuentre haciendo uso desviado del reconocimiento del carácter del sujeto de derecho otorgado a SATTVICA S.A.

48.- Niego que exista de parte de mi mandante una conducta antijurídica (violación a lo dispuesto en la Ley 22.362, disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, e incluso posible comisión de delitos penales), llevada a cabo en nombre de la sociedad SATTVICA S.A.

49.-Niego que resulte por demás injusto y ajeno a toda lógica jurídica que la actora no pueda accionar contra la persona física que realmente tiene el control sobre SATTVICA S.A.

50.- Niego que el Dr. MORLA carecía de facultades suficientes para realizar los actos llevados a cabo conforme los poderes otorgados por el cedente MARADONA.

51.- Niego que el Dr. Matías Edgardo MORLA haya mantenido una maniobra pergeñada, teñida de irregularidades e ilicitudes.

52.- Niego rotundamente que las transferencias marcarias realizadas resulten ser nulas, de nulidad absoluta.

53.- Niego que en el año 2016 SATTVICA S.A. se encontraba representada por Walter Christian Ferreyra.

54.- Niego que Walter Christian Ferreyra haya alegado actuar como Gestor de Negocios al momento de solicitar las renovaciones de marcas aludidas.

55.- Niego que el Dr. MORLA se haya auto cedido bienes de su mandante.

56.- Niego que el Dr. MORLA haya pretendido acreditar sus facultades en términos generales.

57.- Niego que el Dr. MORLA haya incorporado bienes al patrimonio de su mandante por adquisición gratuita.

58.- Niego rotundamente que mi mandante haya estado impedido de disponer de marcas sin la debida contraprestación (enajenación).

59.- Niego que el Dr. MORLA haya beneficiado a SATTVICA S.A. con el contrato de transferencia de marcas.

60.- Niego que lo aseverado por la escribana Iampolsky sea falso.

61.- Niego rotundamente que se haya engañado al INPI para tomar razón de las transferencias.

62.- Niego que el Dr. MORLA haya carecido de autorización especial por parte de su mandante, el Sr. MARADONA.

63.- Niego que, en relación al Poder General Amplio de Administración y Disposición, y de Representación Administrativa, Bancaria y Judicial, el Dr. MORLA haya ejercido facultades que dicho instrumento no le permitían.

64.- Niego que haya existido contradicción alguna por parte de la escribana Iampolsky.

65.- Niego que la escribana Iampolsky haya solicitado la conformidad expresa del Sr. Maradona al momento de llevar a cabo las donaciones de inmuebles en favor de sus hermanas, por considerar insuficiente el poder en favor del Dr. MORLA.

66.- Niego categóricamente que la escribana Iampolsky haya realizado una lectura “conveniente” de los poderes celebrados a favor del Dr. MORLA.

67.- Niego también, reiterando lo antedicho, que dichos instrumentos no conferían las facultades para realizar las transferencias que estaban perpetrando.

68.- Niego rotundamente que el Sr. MARADONA no haya intervenido en las transferencias de las marcas cedidas a nombre de SATTVICA S.A.

69.- Niego que hayan sido realizadas a título personal por el Dr. MORLA, en forma gratuita, sin las correspondientes facultades.

70.- Niego también que SATTVICA S.A. sea una sociedad creada y controlada por el Dr. MORLA.

71.- Niego que el Dr. MORLA haya intervenido como cedente en ambas transferencias.

72.- Niego que los convenios de transferencias hayan dañado el patrimonio del Sr. MARADONA.

73.- Niego rotundamente que Walter Christian Ferreyra no haya contado con facultades suficientes para suscribir dichos convenios.

74.- Niego categóricamente que tales marcas pertenezcan a los actores.

75.- Niego que los registros marcarios presentados en el INPI los días 16 y 20 de noviembre de 2015 fueran abonados por el Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA.

76.- Niego nuevamente que haya un intento de usurpación de las marcas “DIEGO ARMANDO MARADONA”, “DIEGO MARADONA”, “MARADONA”, “DIEGOL”, “EL 10”, “EL DIEGO” y “LA MANO DE DIOS”.

77.- Niego que el Dr. MORLA haya tenido un plan para desapoderar a MARADONA de sus marcas.

78.- Niego nuevamente que el Dr. MORLA a través de SATTVICA S.A., haya solicitado transferencias marcarias con el propósito de ampliar el portfolio y clases de las marcas que detentaba MARADONA.

79.- Niego que mi mandante haya tenido un obrar deshonesto y abusivo.

80.- Niego que SATTVICA S.A. no haya tenido ninguna actividad hasta la fecha del fallecimiento del Sr. DIEGO A. MARADONA.

81.- Niego que haya existido ocultamiento e innegable desconocimiento por parte del Sr. DIEGO A. MARADONA respecto del cambio de titularidad de sus marcas

82.- Niego que MARADONA no haya suscripto convenios de transferencia marcaria.

83.- Niego rotundamente que el cesionario de las marcas sea el Dr. MORLA.

84.- Niego que el Dr. MORLA haya dispuesto de las marcas de MARADONA.

85.- Niego que el Dr. MORLA no haya estado autorizado por instrumento público para disponer de las marcas de su mandante a título gratuito.

86.- Niego que la afirmación de la escribana Iampolsky sea falsa al certificar la firma en el convenio de marcas y dar fe que MORLA poseía facultades suficientes para transferir marcas.

87.- Niego que la escribana Iampolsky haya considerado insuficiente el poder general amplio, para que el Dr. MORLA pueda intervenir en nombre y representación de MARADONA en las donaciones de inmuebles para sus hermanas.

88.- Niego que el Dr. MORLA haya reconocido que Diego A. MARADONA era el titular exclusivo y para todo el mundo de todos los derechos de explotación de su imagen y sus marcas.

89.- Niego que la firma de MARADONA fue inserta en el documento en las Cortes de Dubáien forma previa a su traducción al español.

90.- Niego que MARADONA no haya autorizado a SATTVICA S.A. a registrar las marcas a su nombre.

91.- Niego que MARADONA desconocía el contenido de documentos suscriptos por él.

92.- Niego que la documentación presentada por el Dr. MORLA para justificar la cesión de las marcas MARADONA, como así también el registro en Argentina y en distintos países del mundo de estas marcas a nombre de SATTVICA S.A. lucen informales, adolecen de contradicciones y carecen de toda legalidad.

93.- Niego que las transferencias de marcas de MARADONA a SATTVICA S.A. devengan nulas.

94.- Niego que las marcas a nombre de SATTVICA S.A. pertenezcan a los herederos legítimos de MARADONA.

95.- Niego que el Dr. MORLA se haya registrado y transferido para sí las marcas del astro del fútbol.

96.- Niego que el Dr. MORLA haya tenido una inconducta post mortem de su poderdante.

97.- Niego que el Dr. MORLA haya pretendido utilizar dichos mandatos encontrándose ya fallecido el astro del fútbol mundial.

98.- Niego que se haya presentado en nombre de MARADONA (ya muerto) un cambio de representante a favor de la Sra. Inmaculada RodesCascales.

99.- Niego que el instrumento consular N° 28 fue usado por el Dr. MORLA en MÉXICO.

100.- Niego que el Acta consular Nro. 28 de las Cortes de Dubáisolo habilitaba al Dr. MORLA, como apoderado de MARADONA, a disponer de sus bienes en forma onerosa.

101.- Niego que el Dr. MORLA le otorgó a SATTVICA S.A. autorización para solicitar las marcas a nombre propio.

102.- Niego que el Dr. MORLA a través de SATTVICA S.A. en Colombia, haya presentado un escrito dirigido al Director de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

103.- Niego nuevamente que el Dr. MORLA haya firmado una autorización a SATTVICA S.A. para que registre bajo su responsabilidad y a su nombre las marcas MARADONA.

104.- Niego que en Estados Unidos de Norteamérica el Dr. MORLA intento conseguir los registros a nombre de SATTVICA S.A.

105.- Niego que SATTVICA se haya presentado ante las distintas oficinas de registro de marcas sin la autorización del Sr. Diego Armando MARADONA. Niego también que se haya presentado documentación emitida por el Dr. MORLA.

106.- Niego que el 11 de enero de 2016 el agente de marcas de SATTVICA S.A. en Perú haya presentado un poder otorgado por SATTVICA S.A. (en la persona de Walter Ferreyra, en la ciudad de Buenos Aires, el 6 de enero de 2016) para solicitar la marca.

107.- Niego que el 16 de febrero de 2016 los apoderados hayan contestado la vista del INDECOPI alegando que SATTVICA S.A. es una sociedad argentina cuya presidente el Dr. MORLA es apoderado general de administración y disposición del Sr. Diego Armando MARADONA.

108.- Niego que SATTVICA / MORLA, y sus agentes de marcas hayan hecho todo tipo de maniobras para consolidar la apropiación de las marcas.

109.- Niego que el Dr. MORLA esté tratando de apropiarse de la marca "DIEGO MARADONA".

110.- Niego que el 27 de enero de 2021, la agente de marcas de SATTVICA S.A. y el Dr. MORLA, ante la EUIPO, Inmaculada RODES CASCALES, en nombre del Sr. Diego Armando MARADONA (ya fallecido) haya solicitado el cambio de representante y haya cedido la marca a SATTVICA S.A.

111.- Niego que el 3 de febrero de 2021, RodesCascales haya vuelto a pedir el cambio de representante y la cesión de marca.

112.- Niego que se haya presentado una autorización firmada por el Dr. MORLA como apoderado de MARADONA en base al Acta Consular n° 28, a favor de SATTVICA S.A. para registrar la marca en Chile.

113.- Niego que el Dr. MORLA no haya podido acompañar ningún documento del cual surja la voluntad del Sr. Diego Armando MARADONA de desprenderse de su activo marcario.

114.- Niego que el difunto astro del fútbol no se haya encontrado en pleno uso de sus facultades mentales.

115.- Niego también que no estaba en condiciones de otorgar actos jurídicos.

116.- Niego que el Dr. MORLA haya actuado de forma deliberada y con intencionalidad.

117.- Niego rotundamente que el Dr. MORLA se haya aprovechado del estado de incapacidad, indefensión, desabrigo de MARADONA para hacerse de sus marcas y su nombre.

118.- Niego que MORLA haya reconocido que ha arrebatado las marcas del astro del fútbol mundial. Niego también que haya hecho uso de éstas enriqueciéndose indebidamente.

119.- Niego que la marca DIEGO ARMANDO MARADONA haya sido usurpada por el Dr. MORLA al Sr. MARADONA.

120.- Niego que el agente de marcas Walter Ferreyra, haya presentado en carácter de apoderado de SATTVICA S.A. una declaración jurada de uso.

121.- Niego que el Dr. MORLA haya utilizado el activo del Sr. MARADONA para pagar todos los gastos de mantenimiento, renovación y conservación de las marcas.

122.- Niego que el Dr. MORLA haya abandonado al Sr. MARADONA en su estado de salud.

123.- Niego que el Dr. MORLA haya cedido gratuitamente, las marcas de MARADONA en distintas partes del mundo y firmando licencias y autorizaciones de uso de estas marcas.

IV.- OPONE EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA SOBRE LOS REGISTROS DE MARCAS EN EL EXTRANJERO.

Con relación al planteo de reivindicación y/o nulidad de los registros de las marcas en el extranjero a nombre de SATTVICA S.A. vengo a oponer en los términos del art. 347 inc. 1) del CPCCN, la pertinente excepción de incompetencia.

Tal como lo fundamente la parte actora en su libelo de inicio *"Como regla, las marcas tienen un alcance territorial. Ni la marca registrada tiene exclusividad más allá de las fronteras de nuestro país, nilas marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho dentro de nuestras fronteras* (cfr. j. Otamendi, "derecho de marcas", bs. as. 1989, ps. 22/23, punto 1.10);

Ahora bien, afirmar como un a verdad ineludible que el principio de la territorialidad de las marcas cede naturalmente cuando se está ante situaciones especiales, en las que juega el art. 953 del código civil, como ser el caso que nos ocupa, es improcedente, erróneo e insostenible jurídicamente. Veamos los motivos que fundamentan esta argumentación:

1.- Primero, los registros de las marcas se realizan de acuerdo a las normas vigentes en cada país, constituyendo su inscripción, un derecho de propiedad que solo puede ser cuestionado o anulado por las autoridades judiciales de cada una de esas Naciones, esto es sus jueces naturales.

2.- En todos los fallos citados por la actora, existe un hilo conductor que es que el juez argentino resuelve sobre la validez de registros de marcas efectuados en Argentina.

3.- En caso que nos ocupa, la actora pretende que V.S. dictamine sobre la invalidez de una marca registrada en el extranjero sobre el cual no tiene jurisdicción ni competencia.

Lo válido y legítimo resulta de la circunstancia de que cada juez de la jurisdicción donde se registraron las marcas decida acerca de la validez o no de aquellos registros marcarios.

El único argumento utilizado por la parte actora para sostener la excepción al principio de territorialidad consiste en transcribir fallos dictados en causas tramitadas en nuestro país cuyos supuestos fácticos son diferentes a los que se plantean en la presente cuestión, dado que resultan de marcas registradas en argentina cuya validez debió ser evaluada y decidida por jueces argentinos; pero ello es elementalmente diferente al caso concreto, donde se intenta impugnar la validez de marcas registradas debidamente en el extranjero, pretendiendo la actora que aquello sea evaluado y decidido por un juez argentino.

No se trata, como sostiene la demandante, de acobijarse en el principio de territorialidad para de este modo evitar la supuesta declaración de

nulidad de los registros de marcas obtenidos por SATTVICA S.A. en el extranjero. Ello por cuanto la accionante podrá hacer valer su derecho de recurrir a los Tribunales de cada país (o bien ante el tribunal de la OMPI) para solicitar la nulidad de las marcas registradas por SATTVICA S.A. en cada Nación.

Jamás puede un juez argentino resolver respecto de la validez de registros marcarios inscriptos en el extranjero ya que carece de competencia para ello.

Pretende la parte actora generar confusión en S.S utilizando para ello antecedentes jurisprudenciales que plantean situaciones fácticas diferentes de las que acá se discuten.

En definitiva, el principio de territorialidad debe mantenerse en su totalidad y por consiguiente V.S. tiene competencia únicamente para decidir sobre la legitimidad de los registros de las marcas de SATTVICA S.A. en Argentina.

Cualquier otro reclamo respecto de los registros de marcas a nombre de SATTVICA S.A. en el extranjero, deberán ser planteados en los Tribunales competentes de cada país.

Es por ello que V.S. deberá declararse incompetente en la materia, lo que así requiero.

V.- OPONE EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN.

Conforme lo dispone el art. 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, vengo a oponer la excepción de prescripción de la acción de nulidad de las transferencias de los registros que surgen del cuadro de más abajo.

MARCA	CLASE	REGISTRO	PRESENTACION	TOMA RAZON
MARADONA	3	2.183.396	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	12	2.183.395	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	14	2.182.631	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	16	2.182.630	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	24	2.182.969	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	25	2.183.397	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	28	2.182.968	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	35	2.182.967	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	38	2.182.966	13/1/2016	10/2/2016
MARADONA	41	2.183.398	13/1/2016	10/2/2016

Ello por cuanto, ha transcurrido sobradamente el plazo legal de 5 años establecido por el citado art. 2560 y por consiguiente la acción por nulidad

de las transferencias de los registros de marcas individualizados precedentemente se encuentra prescripta.

Reza el Art. 2560 CPCCN: *"El plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que este previsto uno diferente en la legislación local."* Y lo cierto es que nada dice la ley de marcas respecto de la nulidad de transferencia de marcas registradas. En consecuencia, ninguna duda cabe que es de aplicación el principio general de la norma citada.

Del análisis puntual de las fechas en cuestión surge el siguiente detalle:

- Firma de Convenio de Transferencia de las marcas: 4 de enero de 2016.

- Fecha presentación ante el INPI: 13 de enero de 2016

- Fecha toma Razón ante INPI: 10 de febrero de 2016.

- Fecha de notificación de citación a mediación por parte actora: 26 de marzo de 2021.

Si cotejamos la fecha de la firma del convenio de transferencia de marcas del 4/1/2016 y la fecha de notificación de citación a mediación del 26/3/2021, advertiremos que la citación a mediación (hecho que operaria la suspensión de la prescripción de cinco años aludida) ocurrió transcurridos 5 años, dos meses y veintidós días por lo que todo reclamo por dichas marcas debe ser rechazado atento que opero la prescripción de la acción.

Ahora bien, incluso en el supuesto más beneficioso para la parte actora que sería contemplar a los fines del cómputo del plazo de la prescripción la fecha de toma de razón de las transferencias ante el INPI, es decir el 10 de

febrero de 2016,también queda operada la prescripción de la acción por cuanto han transcurrido 5 años, un mes y 16 días de inacción de la parte actora para dicho reclamo.

En consecuencia, habiendo transcurrido holgadamente el plazo de prescripción de la acción previsto por la norma para la nulidad de las transferencias de las marcas por la parte actora, pido a V.S. decrete operada la prescripción de la acción de nulidad de las transferencias de las marcas detalladas en el cuadro ”supra”, con costas a la parte actora.

VI.- FALTA DE ACCIÓN.

En forma preliminar y como defensa de fondo, destaco que los Sres. Diego Armando Maradona (h), Diego Fernando Maradona, Jana Maradona, Dalma Nerea Maradona, y Dinorah Giannina Maradona, se han presentado en autos alegando su legitimación activa en tanto se configuran como herederos del Sr. Diego Armando Maradona.

Sin embargo, nótese que cualquiera haya sido el título por el cual el difunto astro del fútbol se desprendió de las marcas, las mismas se encuentran completamente fuera del patrimonio sucesorio, y por tanto carecen de legitimación para accionar por ellas quienes justamente se atribuyen el carácter de herederos del nombrado.

He dicho, las marcas no forman parte del acervo, y es por ello que su carácter de herederos de Maradona no los legitima para llevar adelante la acción aquí pretendida.

VII.- ACLARACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS JUDICIALMENTE Y CITADAS POR LA PARTE ACTORA - HACE SABER MANIFESTACIONES FALSAS Y MALICIOSAS.

1) Medida de anotación de litis dictada por V.S.

Es dable destacar que en el Capítulo 6 punto B de la demanda entablada por la parte actora, se tratan las dos medidas cautelares solicitadas por aquella ante dos tribunales de distintos fueros.

La primera medida cautelar intentada fue presentada ante V.S. con fecha 5/1/2021 en los autos caratulados “MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESION C/ SATTVICA S.A. S/ MEDIDAS CAUTELARES” (EXPTE 14/2021) y tal como lo reconoce la propia accionante, tenía como objeto obtener una prohibición de innovar respecto de la titularidad y uso de las marcas registradas a nombre de SATTVICA S.A..

Así, Con fecha 11/3/2021 V.S. rechazó la pretensión de la medida de no innovar y en su lugar decretó la anotación de litis prevista en el art. 229 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Dicha resolución, a contrario a lo que la actora expresa en su demanda, fue apelada por ella y debidamente confirmada por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal, con fecha 28/5/2021.

2) Medida cautelar dictada en la Justicia Penal Ordinaria, revocada por la Alzada.

La segunda medida cautelar intentada por la parte actora, tramitó insólitamente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 43,

en el marco de una causa por administración fraudulenta en trámite. Allí, habiendo fracasado previamente en su dictado ante V.S., la actora solicitó la prohibición de uso de todas las marcas a nombre de SATTVICA S.A., y luego incluso de aquellas registradas en el exterior.

En Primera Instancia se ordenó la prohibición de innovar y contratar respecto de todas aquellas marcas registradas por la firma SATTVICA S.A. tanto en Argentina como en el Extranjero.

Ahora bien, esta resolución luego fue apelada por mi representada en tiempo y forma, y fue debidamente revocada por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional con fecha 13/8/2021, disponiendo dejar sin efecto la medida de no innovar y manteniendo únicamente la anotación de litis dictada por la anterior instancia.

En conclusión, la única medida cautelar vigente actualmente, es la **anotación de litis** dictada por ambos Tribunales tanto del fuero Civil y Comercial Federal cuanto el Criminal y Correccional de la Nación.

Como V.S. advertirá, la naturaleza de la medida cautelar vigente a la fecha (anotación de litis) reviste el carácter de índole administrativa y su única finalidad es poner en conocimiento de terceros la existencia de un litigio relacionado con el registro de la marca en cuestión. Ello tiene una consecuencia jurídica muy diferente a la pretendida por la accionante en cuanto solicitaba la prohibición de innovar y contratar que le fue finalmente rechazada.

No dudó la parte actora en manipular a la Justicia en beneficio propio. Ello desde que utiliza una denuncia penal por administración

fraudulenta para solicitar dentro de la misma la medida cautelar que ya le había sido denegada en el Fuero Civil y Comercial Federal.

Todo ello muestra a las claras el malicioso accionar de la aquí parte actora por cuanto en primer término, recurrió a V.S. (que por su competencia es el fuero natural para entender en el tema de marcas) para obtener las medidas cautelares peticionadas. Una vez que le fue rechazada esta solicitud, recurrió en forma artera a un fuero que por competencia no cuenta con la especialidad en materia de marcas y propiedad intelectual.

Queda claro que, en ninguna de las dos medidas cautelares peticionadas pudo la parte actora acreditar la **verosimilitud del derecho,** circunstancia esta que será confirmada a lo largo de las presentes actuaciones.

VIII.- SOBRE LA FALACIA EN EL SUPUESTO "CORRIMIENTO DEL VELO SOCIETARIO" DE SATTVICA S.A.

Como se probará a lo largo de estas actuaciones, la realidad de los hechos indica que la constitución de la sociedad SATTVICA S.A. obedeció a una expresa decisión del Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA, quien determinó que todas las marcas que hasta ese momento tenía registradas a su nombre y aquellas que en el futuro se inscribieran, sean de titularidad de una sociedad integrada mayoritariamente por el Sr. MATIAS EDGARDO MORLA.

Prueba de ello son todos los documentos que de acuerdo a la normativa legal vigente DIEGO ARMANDO MARADONA otorgó en forma personal y de su puño y letra para que MATIAS EDGARDO MORLA registre, tanto en Argentina como en el Extranjero a nombre de SATTVICA S.A. todas

las marcas relacionadas a MARADONA y su imagen, a saber: DIEGO MARADONA, DIEGO, DIEGOL, MARADONA, DIEGO ARMANDO MARADONA, LA MANO DE DIOS, EL 10, Etc.

Analizaremos todos ellos en forma pormenorizada oportunamente.

Lo cierto es que la actora pretendió, forzando la letra de la ley, hacer creer que la conducta de MATIAS EDGARGO MORLA como mandatario de DIEGO ARMANDO MARADONA, ha sido ilícita y extralimitada de la figura del mandato, y que su único fin fue apropiarse indebidamente de los derechos marcarios de Maradona.

Nada de esto fue lo ocurrido. Maradona como sujeto de derecho, instruyó a su mandatario a realizar las acciones que correspondieran a fin de que sus marcas y las que en el futuro se registren (en tanto y cuanto se encuentren referidas a Maradona) se inscriban a nombre de una persona jurídica ajena a su persona.

No es cierto entonces que Diego Armando Maradona desconociese la transferencia y posterior adquisición de las marcas DIEGO MARADONA, DIEGO, DIEGOL, MARADONA, DIEGO ARMANDO MARADONA, LA MANO DE DIOS, EL 10 a SATTVICA S.A. como así tampoco es cierto que desconociese la conformación accionaria de la mencionada empresa.

Es por ello que V.S. debe rechazar la pretensión de la actora respecto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica de SATTVICA S.A. como así también debe rechazar la aplicación de la teoría del corrimiento del

velo societario ya que cualquier decisión diferente seria arbitraria e implicaría violar la voluntad expresa de DIEGO ARMANDO MARADONA y los principios constitucionales del derecho de la propiedad.

La teoría del corrimiento del velo societario aplica cuando se utiliza a la persona jurídica como un medio para el fraude, en otras palabras, se la utiliza para violar la ley, la buena fe, el orden público o para frustrar derechos de terceros, y quedará demostrado en toda instancia judicial que nada de todo esto es lo que sucede en el caso de autos.

Más aun, debe considerar V.S. que el Dr. MORLA no hizo más que actuar en forma transparente y apegándose a las instrucciones de su mandante desde que en todos y cada una de las Memorias de los Balances que la propia actora incorpora como anexo 9, se hizo público que el objetivo de la firma SATTVICA S.A. era justamente inscribir las transferencias de las marcas MARADONA en diferentes clases y en distintos países extranjeros.

Demás está decir que si el Dr. MORLA hubiera actuado en la forma artera que la parte actora pretende endilgarle, jamás hubiera dejado asentado dicho ardid en documentos de alcance público.

Es por ello que, no encontrándose configurados los presupuestos del art. 54 de la ley 19.550, debe rechazarse la pretensión de la actora en cuanto a la aplicación de la teoría del corrimiento del velo societario, lo que así se solicita.

IX.- LA REALIDAD DE LOS HECHOS - EXPONE.

Que en el presente capítulo me propongo a realizar un análisis pormenorizado, concreto y real de todos y cada uno de los documentos que

reflejan en forma inequívoca el accionar completamente legítimos de mis mangantes en relación a las marcas en pugna, con el objeto de que V.S. cuente con todos y cada uno de los elementos para determinar que el presente reclamo se encuentra completamente al margen de lo que la normativa aplicable dispone, resultando a todo evento un mero capricho que deberá ser rechazado en su totalidad, por cuanto no existe derecho alguno que lo asista.

El siguiente análisis sobre los documentos jurídicos existentes, suscritos por el propio Maradona, son el meollo, el quid, la parte elemental de todo este conflicto, que al analizarlos individualmente y en su conjunto, V.S. concluirá que no existe nulidad alguna, y que la demanda incoada por la parte actora deberá rechazarse en todo su contenido.

1) Poder general amplio de administración y disposición otorgado con fecha 13 de junio del 2014, en la República Federativa de Brasil.

Ya hemos descartado la hipótesis planteada por la parte actora en relación a si Morla había o no contratado consigo mismo. En efecto, vuelvo a remarcar que SATTVICA S.A. es una persona jurídica diferente que aquel, y que la teoría del corrimiento del velo societario no es aplicable al caso, conforme fue desarrollado en el capítulo VII.

La actora alega en forma errónea y maliciosa que Morla contrató consigo mismo, pero más allá de la aclaración ya expresada, lo cierto es que resulta elemental hacer hincapié en la siguiente cuestión: el primer poder con el que se realizó la primera transferencia de marcas ante el INPI, que data del

año 2014 y que fuera expedido en Brasil, **configuraba el poder con más amplias facultades que en ese momento se podía otorgar.**

Dicho instrumento fue suscripto con anterioridad a la reforma del Código Civil y Comercial del año 2015, y no existía en aquel entonces la normativa expuesta por el art. 368 del nuevo cuerpo legal. Antes bien, el art.1918 vigente en el viejo código autorizaba, incluso, la contratación consigo mismo cuando el mandante lo habilitaba expresamente. Ya se dijo hasta el hartazgo que dicha contratación consigo mismo nunca existió y que fue una decisión del propio Maradona la de ceder las marcas a Sattvica. Pero por si fuera poco, fue el mismo Diego el que lo autorizó expresamente a través de los documentos aquí agregados y el propio poder que posteriormente concedió conforme el nuevo código civil y comercial.

El poder original otorgado en Brasil fue, previa certificación de escribano público, recepcionado positivamente por el ente estatal - INPI -, en orden a la plena validez del que gozaba.

No conforme con eso, en el año 2016, al suscribir el poder que se detalla en el punto siguiente, el propio Diego Armando Maradona dio expresas facultades en línea con el art. 368 CCCN a favor del Dr. MORLA, otorgando la autorización que dicha norma indica, ratificando y convalidando la totalidad de la actuación previa ante el INPI llevada a cabo con este poder suscripto en Brasil.

2) Poder general amplio de administración y disposición otorgado el 30 de junio del 2016.

Que en el año 2016 el Sr. MARADONA otorgó a MORLA un segundo poder, y de la letra de éste se desprende que se **otorgó allí expresas facultades para contratar consigo mismo, en línea con lo normado por el Art. 368 CCCN**, normativa que a la fecha de la suscripción del primer poder descripto previamente no existía.

Ello, dado que la suscripción de este segundo poder es posterior a la reforma del año 2015, habilitando entonces la posibilidad de otorgar dicha autorización.

Este poder facultaba al Dr. Morla a llevar adelante todas las transferencias de marcas que realizó, no siendo posible ninguna otra interpretación.

Como elemento trascendente, este segundo poder - reitero - constituyó una manifestación de voluntad por parte de Maradona que no hizo más que ratificar las primeras transferencias realizadas fundamentadas en aquel primer poder, en tanto configuró una declaración exacta de sus deseos y una revalidación expresa de su intención de que se lleven adelante las transferencias mal cuestionadas por los actores.

3) Ratificaciones a los poderes del 2014 y 2016 - enumeración y descripción de los restantes documentos.

La suscripción del segundo poder - del año 2016 - no ha sido la única ratificación llevada a cabo por Maradona en forma personal.

Otras - muchas - ratificaciones a título personal del propio Maradona han existido más allá de la suscripción de los dos mandatos

descriptos, que la propia parte actora se ha ocupado de mencionar en su demanda y de aportar, y que sin perjuicio de ello se enumeran a continuación, y se acompañan como documental al presente escrito:

A.- Ratificación suscripta en Dubai, con fecha 1° de septiembre de 2015. Allí, Maradona autorizó a mi representante a abonar la suma de U$S 350.000 por gastos de inscripción de marcas a SATTVICA S.A. en 21 países.

B.- Autorización de registro, suscripta por Maradona en Dubai, el 29 de octubre de 2015. La firma se encuentra certificada, y en tal documento el nombrado autorizó a la firma SATTVICA S.A. a la registración de registros marcarios que del propio documento se desprenden.

C.- Convenio de autorización de uso de marca, suscripta en Dubai, en favor de SATTVICA S.A., suscripta, de nuevo, por Diego Armando Maradona personalmente.

D.- Autorización para explotación comercial de marcas, suscripta por Diego Armando Maradona, el 26 de diciembre de 2015, en la Ciudad de Buenos Aires. La firma se encuentra certificada por escribano público.

E.- Contrato de licencia para la explotación económica de derechos de imagen, de fecha 17 de agosto de 2020, otra vez, con la firma de Maradona debidamente certificada por escribano público.

F.- Documento del 20 de marzo de 2020, Maradona expresamente y a título personal autorizó a SATTVICA S.A. a la explotación comercial de las marcas cuya transferencia se cuestiona indebidamente.

G.- Por último, en La Plata, y con fecha 14 de septiembre de 2020, Maradona ratificó los términos y alcances del contrato de explotación comercial suscripto entre SATTVICA S.A. y MADE IN PARADISE LLC.

La cantidad y la claridad de los documentos aquí enumerados no proponen otra alternativa que la de concluir que Diego Armando Maradona mantuvo su voluntad inalterable de que SATTVICA S.A. sea la propietaria y la encargada de desarrollar comercialmente todas las marcas que fueron inscriptas ante el INPI, y ante los registros marcarios del resto del mundo.

H.- AFFIDAVIT (Declaración jurada):Otro de los documentos que confirma la intención de Maradona en relación a las transferencias de las marcas a favor de SATTVICA S.A. es aquel AFFIDAVIT suscripto en forma personal por el nombrado en Dubai.

Dicho documento se encuentra cuestionado por los actores, que atacan su validez alegando que el idioma del documento era desconocido por el firmante.

Al respecto, cabe indicar que si Maradona suscribió el documento, con su propio puño a través de su firma ológrafa, entonces debe presumirse que conocía perfectamente el contenido del mismo. Cualquier otra interpretación resulta errónea y contraria a derecho.

En todo caso, deberían comprobar - lo que por cierto NO han hecho - que desconocía su contenido.

Lo contrario – es decir que ignoraba el contenido - sin fundamento en prueba alguna, debe ser acreditado por quienes lo alegan. De otro lado, su

firma y posterior validación del INPI constituye prueba de conocimiento y autorización suficiente.

Nótese que en dicho documento, si bien el idioma de redacción no es el castellano, las palabras que hacen referencia a las marcas allí expuestas, son de toda claridad conocidas por el firmante - y por todo el mundo -, dado que se tratan de su propio apellido, nombre, y otros seudónimos y frases extremadamente populares (“MARADONA”, “DIEGO MARADONA” “DIEGOL”, “LA MANO DE DIOS”, “EL DIEZ”, “EL DIEGO”).

Conforme surge del propio documento, al momento de llevar a cabo la suscripción, se encontraba presente un traductor, requisito elemental para el ejercicio de una AFFIDAVIT de esas características ante la corte de Dubai.

Y a mayor abundamiento, dicha traducción se encuentra validada por el INPI, por lo que su ataque y reproche posteriores a través de este proceso judicial no contienen asidero jurídico posible; fue por orden del propio Diego Armando Maradona a sus apoderados que este documento fuera presentado, debidamente traducido, ante autoridad competente.

A todo evento, cabe destacar a S.S. que este documento fue utilizado para realizar los registros de las marcas del nombre y apellido (persona física) en la mayoría de los países para dar cumplimiento a la exigencia de cada una de las oficinas locales correspondientes. Ello en razón de que para poder registrar como marca el NOMBRE O APELLIDO de una persona física se requiere su autorización expresa. Por lo tanto, la interpretación univoca que debe otorgarse al referido instrumento es que el Sr.

DIEGO ARMANDO MARADONA al momento de suscribir esta autorización sabía perfectamente que la misma tenía como finalidad otorgar a SATTVICA S.A. la titularidad de los registros de las marcas a efectuar en cada uno de los países.

Por su parte, la actora pretende poner en duda la validez de este instrumento utilizando para ello un argumento consistente en la presunción que carece de sustento jurídico y probatorio.

Ello por cuanto sostiene que DIEGO ARMANDO MARADONA no fue debidamente asesorado respecto del alcance del instrumento que estaba suscribiendo sin acompañar prueba alguna que lo sustente. Se trata de una presunción sobre la cual construye y pretende sus tentar todo su argumento. Desea dejar sin efecto un instrumento juridico como es el otorgamiento de la autorización en análisis en base a una consideración que no ha sido probado (la presunción que MARADONA desconocía el contenido y el alcance del instrumento por el simple hecho que se encontrase redactado en idiomas que no eran los propios), argumentos que ya han sido debatidos en los párrafos anteriores.

Resta remarcar que la actora, en su intentona por desacreditar un documento que mantiene plena validez, no hace más que subestimar la capacidad que tenía el Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA al momento de suscribir el afidávit por cuanto de una simple lectura del mismo en el idioma ingles surge claramente que aun sin conocer dicha lengua se puede colegir que estaba otorgando una autorización a SATTVICA S.A, para el registro de sus marcas en el extranjero a nombre de dicha empresa. Por otra parte, debe

señalarse que como ocurre con el otorgamiento de actos jurídicos ante escribanos o funcionares consulares, estos no solamente intervienen para certificar las firmas de las partes sino también dan fe de la capacidad y conocimiento de los mismos, en este caso el SR. DIEGO ARMANDO MARADONA.

Se trata de un documento contundente en cuanto al espíritu del mismo ya que refleja en forma inequívoca la intensión de DIEGO ARMANDO MARADONA de otorgarle a SATTVICA S.A. las facultades para que logre la titularidad de todos los registros de las marcas enunciadas en dicha autorización.

I.- Contrato con YPF: En cuanto al contrato de la referencia queda claro que su objeto principal, era la cesión del derecho de imagen de DIEGO ARMANDO MARADONA y el compromiso del jugador a asistir personalmente en ciertos eventos. Por lo tanto, ninguna duda cabe y solo resta decir, que se trata de un contrato *"intuitupersonae*" donde la presencia del astro era condición "sine qua non" para la vigencia del mismo. Tanto fue así que con la repentina muerte de DIEGO ARMANDO MARADONA el contrato se extinguió.En las circunstancias ya aportadas, resulta claro entonces que la firma SATTVICA S.A. le otorgo a DIEGO ARMANDO MARADONA una autorización circunstancial, para el uso de las marcas previamente cedidas.

En el propio contrato se establece que no solo DIEGO ARMANDO MARADONA seria quien debía cumplir con la presencia en los eventos, sino que también seria quien aprobase y autorizase personalmente el uso del material publicitario recabado en dichos eventos como así también que DIEGO

ARMANDO MARADONA iba a ser el destinatario de las regalías de dicho material.

En definitiva, nos encontramos ante un contrato “intuitupersonae” donde por definición la presencia de DIEGO ARMANDO MARADONA era fundamental, siendo la cuestión relacionada con la utilización de las marcas un elemento secundario. Sin perjuicio de ello, está claro que, la intervención del Dr. MATIAS EDGARDO MORLA en la suscripción de este convenio en su carácter apoderado de DIEGO ARMANDO MARADONA, constituye una autorización implícita de la firma SATTVICA S.A. para que el jugador pueda también utilizar eventualmente y de ser necesario, dichas marcas.

X.- REIVINDICACIÓN Y NULIDAD MARCARIA - DIFERENCIAS - AUSENCIA TOTAL DE MALA FE - REITERA RESPECTO DE AUTORIZACIONES VÁLIDAS.

Preliminarmente, debemos realizar la distinción entre reivindicación y planteo de nulidad de los registros marcarios.

Nótese que la actora plantea la reivindicación, pero en subsidio la nulidad de los registros cuestionados.

Ello así, porque no en caso no puede existir reivindicación de marcas algunas, en atención a que la actora jamás tuvo bajo su propiedad aquellos registros. No se puede reivindicar lo que no ha sido propio previamente.

La reivindicación denota un intento burdo claro por evitar abonar, eventualmente, los costos ante el INPI de los registros marcarios pretendidos,

que obligatoriamente deben abonarse en caso de que se resuelva por la nulidad.

Pero lo cierto es que el planteo es pura y exclusivamente una demanda de nulidad marcaría - la que no tendrá éxito alguno porque los registros gozan de total validez - dados por los argumentos expuestos, la prueba ofrecida, y los elementos aportados.

Luego, y en particular en cuanto a los fundamentos expuestos por la parte actora en su planteo de reivindicación y/o nulidad en subsidio de las marcas registradas por la firma SATTVICA S.A, insisto en destacar que el mismo debe ser rechazado en forma palmaria por cuanto la firma SATTVICA S.A. no ha actuado con la mala fe invocada por la parte actora en su planteo y la autorización utilizada para registrar las marcas en el extranjero es completamente válida.

La realidad de los hechos es muy distinta a la relatada en la demanda por cuanto los actos jurídicos celebrados inmediatamente y con posterioridad a las referidas solicitudes, demuestran claramente la voluntad del propio DIEGO ARMANDO MARADONA en cuanto a que las marcas que hasta ese momento se encontraban registradas a su nombre sean transferidas a favor de SATTVICA S.A. (convenios de transferencia celebrados con fecha 4/1/2016 y 16/11/2016) y la autorización otorgada por el propio MARADONA con fecha 28/3/2016 al que para mayor claridad llamaremos Affidavit.

Vale decir entonces, que la mala fe invocada por la parte actora y que constituiría el requisito esencial exigido por el art. 24 inc. B) de la ley 22.362, se encuentra ausente en el caso que nos ocupa, toda vez que el propio

DIEGO ARMANDO MARADONA, **autorizó** a la firma SATTVICA S.A. el registro de todas sus marcas no solo en la argentina sino también en el extranjero.

Y habiendo despejado la primera cuestión (vale decir la mala fe invocada por la parte actora respecto del proceder de SATTVICA) cabe abocarnos ahora al tema de la legitimidad del affidavit que autoriza a SATTVICA a registrar las marcas a su nombre.

En primer término, debe señalarse que, en los Emiratos Árabes, como ocurre en la mayoría de los países del mundo, cuando debe otorgarse un documento como podría ser un affidavit, se utiliza el idioma local y el idioma inglés. Esto fue lo ocurrido con la autorización otorgada por MARADONA a favor de SATTVICA S.A.

La actora utiliza un razonamiento que subestima la capacidad intelectual y/o las facultades mentales de DIEGO ARMANDO MARADONA al afirmar que desconocía el alcance de la autorización que otorgaba.

Ya hemos aclarado que los documentos se firmaron enel idioma Ingléscomo era y es habitual y con la presencia de untraductor,sin que Maradona pudieradesconocerque conforme dicho acto se autorizaba a la firma SATTVICA S.A. a registrar en todos los países del mundo sus marcas en tanto y en cuanto así lo autorizó expresamente antes y después de dicho acto.

Parece desconocer la parte actora la diferencia existente en el ámbito de la propiedad intelectual, respecto al procedimiento del registro de marcas en nombre y representación de una persona (en carácter de

apoderado) y el otorgamiento de autorización de registro de marca a favor de un tercero a nombre de este último.

En el primer supuesto la registración se hace a nombre del poderdante (en este caso DIEGO ARMANDO MARADONA) mientras que en la segunda se requiere autorización del titular registral (Diego Armando Maradona) a los fines de que la registración se realice a nombre del tercero autorizado (SATTVICA S.A.).

Es por ello que cae el pretensioso argumento de la actora intentando poner en duda el conocimiento fehaciente por parte de MARADONA en cuanto a que estaba autorizando el registro de su nombre a favor de SATTVICA S.A..

Es por ello que V.S. deberá rechazar la nulidad del pedido de marcas solicitada por improcedente y maliciosa.

XI.- COMENTARIO SOBRE LOS REGISTROS MARCARIOS DEL EXTERIOR - EUIPO.

Que en relación a los registros marcarios del exterior, particularmente aquellos que han sido inscriptos ante la EUIPO, es menester remarcar que allí no ha sido necesario presentar ninguna autorización por parte del Sr. Diego Armando MARADONA, por cuanto allí la marca es propiedad de quien la solicita.

No existe necesidad ni requisito jurídico que obligue a la presentación de algún documento o poder, o cualquier tipo de instrumento para la solicitud de la inscripción de una marca, y por ello no se puede alegar la existencia de fraude alguno en relación a aquellos registros.

A todo evento, ya hemos expresado que existe evidente incompetencia para el tratado de una nulidad de aquellas marcas, tal como pretende la actora, pero sin perjuicio de ello se acompaña como prueba documental al presente formulario de solicitud de marca europea, de donde consta que no fue requerido por la agencia ningún documento de autorización de registro a nombre de MARADONA, por cuanto no se dictó ningún suspenso de fondo.

Solo se corrobora que existió una oposición por una marca alemana de nombre “MADONNA”, que finalmente fue retirada antes de que tuviera que resolver la EUIPO.

XII.- AUSENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

En cuanto al reclamo referido al resarcimiento por los supuestos daños y perjuicios ocasionados a la parte actora, obviamente debe ser desestimado ya que, en primer lugar, no ha existido por parte de los demandados, una conducta ilícita o anti jurídica que habilite este reclamo.

Debe remarcarse que luego de una lectura de este reclamo está claro que la accionante realiza un ensayo teórico que no encuentra sustento en el caso que ahora nos ocupa.

Ello por cuanto no ha acreditado que la sucesión de DIEGO ARMANDO MARADONA se encuentre ejerciendo algún tipo de actividad comercial y por lo tanto sufra algún perjuicio económico por la utilización de las marcas propiedad de SATTVICA S.A.

Justamente la total ausencia de un ejercicio comercial por parte de la demandante descarta por completo que ella haya sufrido un perjuicio concreto. No se ha acreditado en autos la existencia de alguna actividad que permita inferir que la entidad reclamante cuente con contratos firmados con terceros y/o bien haya vendido productos con algunas de las marcas objeto del presente análisis.

En este contexto fáctico es improcedente reclamar no solamente un resarcimiento por daños (no existentes) actuales sino que tampoco corresponde pretender un reintegro por otros rubros eventuales (ej.: pérdida de chance, lucro cesante, etc.).

En reiteradas ocasiones las distintas la Excma. Cámara de Apelaciones lo Civil y Comercial Federal ha determinado con precisión las pautas bajo las cuales debe procederse ante reclamos de daños y perjuicios aplicables. Veamos algunos de ellos:

"Nuestros tribunales han reconocido que en materia de propiedad industrial en algunas ocasiones se torna dificultoso cuantificar el daño sufrido por una infracción en este ámbito. Pero ello no significa que quien reclama una indemnización queda relevado de aportar la prueba conducente para ello. Las dificultades probatorias que existen para acreditar los daños son, en casos como los de autos, evidentes. Y, buena parte de la doctrina se ha inclinado por presumir que todo uso indebido proyecta consecuencias dañosas (conf. OTAMENDI, obra citada, pag. 294), habiendo este Tribunal aceptado que, en determinadas situaciones, la ilegitimidad del uso crea efectivamente la presunción de daño (conf. esta Sala, causa 6271/99 del 24-02-05, entre

otras). Mas no siempre es así. En ese sentido, no cabe prescindir del principio jurídico que pone en cabeza del que invoca un perjuicio la prueba de su existencia; probada la cual, aunque no la magnitud del daño, nace la facultad del Juez de fijar la indemnización según criterio de prudencia (art. 165, última parte, del Código citado).El actor al reclamar el resarcimiento se remitió al resultado de las pruebas que ofrecería y produciría para cuantificar el daño (ver fs. 62). Mas parece claro que, en el sub lite, no se ha aportado elemento alguno para tenerlo por acreditado, toda vez que la mera venta de encendedores en un comercio (ver factura de fs. 19), no implica, de suyo, un desmedro patrimonial al actor. Por lo tanto, frente a la orfandad probatoria apuntada y a la falta de indicios significativos en orden al perjuicio invocado, no cabe otra solución que el rechazo de la demanda en este aspecto."(Causa N° 2206/98 "FLAMAGAS SA c/ CERRO NEVADO S.A. s/ Cese de uso de marcas. Daños y perjuicios" Sala III).

"Las circunstancias "adjetivas" de la causa, aconsejan observar una actitud de suma prudencia en la fijación del resarcimiento, desde que la indemnización debe cumplir su función específica y no significar un indebido beneficio. Si bien se parte de una presunción de daño –por la dificultad de prueba que se da en este campo del derecho –la falta de aporte de elementos indiciarios acerca del menoscabo patrimonial conduce a proceder con parquedad a la hora de determinar la indeminación; criterio este que el tribunal ha seguido reiteradamente con referencia a ciertos rubros que reconocen presupuestos de alguna analogía (v. gr. Lucro cesante, gastos ciertos peroindocumentados y faltos de una explicación circunstanciada, chances de

progreso económico, etc.)…" (Causa N° 9283/93 "FADA IND. COM. Y FARM S.R.L. C/ REVLON INC. Y OTRO s/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS", SALA II).

"Si bien ha de partirse de una presunción de daño, la falta de aporte de elementos indiciarios acerca de menoscabo patrimonial y la inactividad de la accionante en este aspecto (nótese que afirmó que los datos surgirían de una pericial contable que luego no ofreció), conducen a proceder con extrema parquedad a la hora de determinar el quantum indemnizatorio." (Causa N° 5515/98 "AXOFT ARGENTINA S.A. C/ SIRI, JUAN CARLOS S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS", SALA III).

Es un principio básico en el ámbito del derecho que no es suficiente invocar un perjuicio para que el mismo sea indemnizable, sino que por el contrario debe acreditarse fehacientemente el perjuicio para que el mismo sea pasible de indemnización.

Reitero que no se ha acompañado documentación alguna que pueda determinar que la SUCESIÓN DIEGO ARMANDO MARADONA, ni siquiera quienes hasta ahora han sido declarados herederos, ejerzan actividad industrial o empresarial alguna que permita demostrar acabadamente algún perjuicio económico. Incluso no debe soslayarse que a los efectos de evitar el pago de la tasa de justicia correspondiente a estas actuaciones y los demás costos y costas que la presente tramitación pudiera irrogar, han iniciado un beneficio de litigar sin gastos alegando para ello una supuesta ausencia de capacidad económica. Ante esta situación, resulta incoherente, en el ámbito que nos ocupa, pretender el resarcimiento económico reclamado.

XIII.- REFUTACIÓN DE LOS ARGUMENTOS VERTIDOS EN EL ESCRITO DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.

1) Del falso relato del "modus operandi" narrado.

La parte actora en su escrito de ampliación de demanda sostiene que al momento de iniciar los trámites de registros de las distintas marcas en el extranjero (diciembre de 2015), la firma SATTVICA S.A. no contaba con autorizaciones suficientes para tales efectos. Ello no es cierto por cuanto para dicha fecha DIEGO ARMANDO MARADONA había otorgado las autorizaciones que ya fueron detalladas previamente, en relación a poderes, mandatos, convenios, y documentos aportados y descriptos en general.

Ahora bien, es absolutamente normal que durante la tramitación de una solicitud de registro de marca cada oficina local exija alguna aclaración o incorporación de documentación. Esto fue lo sucedido en algunos países y la firma SATTVICA ha respondido a estas observaciones acompañando los documentos requeridos en cada uno de estos países. Asi es el trámite administrativo generalmente, y asi lo fue en este caso también.

En efecto, el mencionado afidávit fue una ratificación más de la voluntad de DIEGO ARMANDO MARADONA para que SATTVICA S.A., registre a nombre de dicha empresa el registro de las distintas marcas. Lo más importante y significativo, es que finalmente en cada uno de los países han quedado registradas todas las marcas solicitadas cumpliendo de esta manera con los requisitos de forma y de fondo exigidas por las oficinas locales correspondientes.

De ninguna manera se puede afirmar que la firma demandada haya actuado en forma apresurada ya que, reiteramos, al momento de iniciar los distintos trámites de registro de marcas DIEGO ARMANDO MARADONA había expresado su voluntad en forma inequívoca.

2) Respecto de la presunta incapacidad de Diego Armando MARADONA - La falsedad en su descripción - contradicciones.

Sostiene la parte actora que el Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA tenía una incapacidad absoluta para realizar ciertos y determinados actos jurídicos a saber, otorgar autorizaciones a la firma SATTVICA S.A. con la finalidad de registrar y/o transferir las marcas que se encontraban a su nombre a favor de la firma mencionada.

Para realizar esta afirmación, se basa en la pericia presentada por la junta médica designada en la causa penal que investiga la muerte de DIEGO ARMANDO MARADONA de fecha 30/4/2020.

Ahora bien, el referido informe no establece ni menciona que a las fechas de los otorgamientos por parte del Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA de las cuestionadas autorizaciones, el difunto careciera de las facultades mentales suficientes para discernir el contenido de las mismas. Por si no bastare, durante los años 2014 en adelante Maradona realizó reiteradas donaciones a favor de los aquí demandantes sin que los mismos las hayan cuestionado. Es decir que quienes aquí pretender imputar a Maradona una supuesta incapacidad (ya dijimos que falsa) obtuvieron bienes por una suma cercana a los cinco millones de dólares estadounidenses de parte de quien ahora pretenden imputar de incapaz.

Es bien sabido es que la incapacidad no es una presunción, sino que debe ser decretada judicialmente. Nótese incluso, que la demandante hace referencia a otros informes médicos que establecieron una incapacidad e incluso indica que por lo menos vienen desde el 2004. En ninguno determinan el porcentaje de incapacidad que presenta y si la misma afecta la comprensión de sus actos.

Entonces, de ninguna forma puede concluirse que al momento de firmar los documentos que ahora se cuestionan el Sr. DIEGO ARMANDO MARADONA no se encontraba en condiciones de comprender el alcance los actos jurídicos otorgados, SINO MÁS BIEN TODO LO CONTRARIO: QUE ESTABA EN PLENAS CAPACIDADES.

Es dable destacar, que la propia actora incurre en graves e importantes contradicciones en su argumentación, desde que por un lado al examinar el contrato suscripto con fecha 26/10/2020 entre DIEGO ARMANDO MARADONA, SATTVICA S.A. e YPF, omite hacer referencia alguna a la supuesta falta de capacidad de comprensión de DIEGO ARMANDO MARADONA.

Es más, intenta hacer valer la firma de ese contrato para demostrar que DIEGO ARMANDO MARADONA consideraba que las marcas hasta ese momento registradas eran de su propiedad; es decir, que, para ello, DIEGO ARMANDO MARADONA comprendía cabalmente el contenido de los documentos que suscribía, pero las autorizaciones otorgadas con anterioridad se encontrarían viciadas por una supuesta ausencia de capacidad intelectual. Toda una ensalada de conceptos y circunstancias contradictorias, que reflejan

la falta de argumentos para el reclamo realizado, el que entonces deberá rechazarse sin más.

XIV.- PRUEBA.

Como prueba de mi parte ofrezco la siguiente:

1) CONFESIONAL: Solicito se cite al representante legal de los actores y a los actores a absolver posiciones a tenor de los pliegos que se acompañarán oportunamente. Siendo que algunos se domicilian fuera de la jurisdicción de este juzgado, solicito a fin de su notificación se libren cédulas ley 22.172 y siendo que otros se encuentran viviendo en el extranjero se libre exhorto. A fin de proceder a su diligenciamiento se dejan autorizadas a las personas más abajo indicadas.

2) DOCUMENTAL: Se acompaña la siguiente documental, dejando expresamente ofrecido el libramiento de oficios a cada entidad emisora, en caso de ser desconocidos por la actora aquellos que aún no han sido reconocidos en la demanda, a los efectos de que se exprese respecto de su veracidad, a saber:

A.- Poder General Judicial de SATTVICA S.A.

B.- Sentencia de la Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal de fecha 28/5/2021 y Sentencia de Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de fecha 13/8/2021.

C.- Poder General Administración y Disposición de fecha 13/6/2014, y Poder General Amplio de Administración de fecha 30/6/2016.

D.- Convenio de Autorización de uso de marca otorgado en Dubai de DIEGO ARMANDO MARADONA a SATTVICA S.A., Autorización para registrar marcas otorgada por DIEGO ARMANDO MARADONA de fecha 1/9/2015, Autorización para registro de las marcas Andinas de fecha 29/10/2015, Autorización para explotación de marcas de fecha 26/12/2015, Affidavit de fecha 28/3/2016, y autorizaciónen favor de SATTVICA S.A. de fecha 20/03/2020.

E.- Contrato de Imagen con Stefano Ceci de fecha 17/8/2020 y Ratificación del Contrato de fecha 14/9/2020 (Made in Paradise).

G.- Solicitud de marca comunitaria y formulario de solicitud de marca europea de fecha 15/04/2016.

3) INFORMATIVA: Solicito se libren los siguientes oficios.

En subsidio: y para el hipotético supuesto que se desconociese la autenticidad de las sentencias de Cámara detalladas en el Anexo II solicito se libre oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 43 a fin de que informe si la fotocopia adjunta es fiel a su original que obra agregada en el expediente caratulado “IMPUTADO: MORLA, MATIAS EDGARDO S/DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: MARADONA, DALMA NEREA Y OTROS”Nº 11155/2021; Asimismo, en cuanto a la sentencia dictada por la Sala I en lo Civil y Comercial Federal teniendo en cuenta que corresponde a un expediente judicial tramitado ante este mismo Juzgado y Secretarias solicito se proceda a certificar la misma como fiel a su original que obra agregada al expediente caratulado “MARADONA DIEGO ARMANDO S/SUCESION C/ SATTVICA SA S/MEDIDAS CAUTELARES” Nº14/2021.

4) TESTIMONIAL: Solicito que oportunamente se cite a las siguientes personas a prestar declaración testimonial a tenor de los interrogatorios que oportunamente se acompañarán. Se deja desde ya aclarado que la misma son citada en su carácter de testigo de conocimiento.

A.- Sra. Rita Mabel Maradona, DNI 11.279.677, con domicilio en la calle Biarritz 2328, piso 6to. Depto. “A” Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

B.- Ana Estela Maradona, DNI 6.724.060, con domicilio en la calle Biarritz 2328, piso 6to. Depto. “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c. Fernando Carlos Mauriño, contador publico nacional, condomicilioen la calleLavalle 421, 5to. Piso, CABA.

5) PERICIAL CONTABLE SOLICITADA POR LA ACTORA- RESERVA: Que enrelación a la pericial contableofrecida por la parte actora, dejo aclarado que hagoexpresa RESERVA de designar CONSULTOR TÉCNICO DE PARTE, al momento procesal oportuno, conforme lo normado por el art. 459, segundo párrafo.

XV.- DERECHO.

Que fundo el derecho que asiste a mis mandantes en lo normado por los arts. 1, 2,3,4, y 24 de la ley 22.362, Código Civil y Comercial de la Nación y Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

XVI.- OPONE LIMITACIÓN DE ORDEN LEGAL.

Que para la improbable hipótesis de prosperar la demanda y resultar condenado en costas, OPONGO la limitación de orden legal contenida en el art. 730 del CCCN.

Dicha norma, en su parte pertinente dispone: *"… la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no debe exceder del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo.".*

XVII.- FORMULA RESERVA DEL CASO FEDERAL.

Se formula expresa reserva del Caso Federal para el supuesto improbable que no se acogiera lo peticionado, conforme a las prescripciones del artículo 14 de la Ley 48, a fin de articular oportunamente el Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación del derecho de propiedad (art. 17 CN), defensa en juicio y debido proceso (art. 18 CN) e igualdad ante la ley (art. 16 CN).

XVIII.- AUTORIZACIONES.

Que por último, dejo constancia que los Dres. Mauricio Longin D'Alessandro, Guillermo Carlos Ayarra, Alejandro M. Morreale, Mariana Gallego, María Natalia Rodríguez, y Marcos D´Alessandro se encuentran autorizados a tomar vista de las presentes actuaciones, a retirar copias, oficios, mandamientos y testimonios y a realizar cualquier otro acto tendiente a la compulsa del expediente.

XIX.- PETITORIO.

En atención a lo manifestado, vengo a solicitar que:

a) Me tenga por presentado, parte en el carácter invocado, por denunciado el domicilio real, por constituido el procesal, y electrónico.

b) Tenga por contestada la demanda en legal tiempo y forma y por agregado el bono de derecho fijo.

c) Se tengan presentes las excepciones de incompetencia sobre los registros de marcas en el extranjero y de prescripción de la acción opuestas en los acápites 4 y 5, respectivamente.

d) Se tenga por ofrecida la prueba que hace a la defensa del derecho de mi parte.

e) Se tenga presente y se haga lugar a lo peticionado en el punto 13 del presente.

f) Se tenga presente la reserva del Caso Federal, y las autorizaciones conferidas.

e)Oportunamente, se dicte sentencia rechazando la demanda entablada, en lo que a mi mandante respecta, con expresa imposición de costas.

Proveer de conformidad,**SERÁ JUSTICIA.**

Matias Morla

Signature Not Verified
Digitally signed by MAURICIO LONGIN D'ALESSANDRO
Date: 2022.02.08 10:02:04 ART